Roma 15 settembre 2026
Prot. 0011655/26
GT/mc

RISCONTRO ALLE ISTANZE DI RINVIO O DI RIPETIZIONE DELLA PROVA PRATICA.

Avviso Pubblico per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su aree pubbliche nel territorio di Roma Capitale.

In riferimento alle istanze pervenute da parte di candidati/e all'Avviso Pubblico di cui in oggetto, volte ad ottenere il rinvio ovvero la ripetizione della prova pratica in ragione di situazioni personali di diversa natura, in linea con quanto espresso dal Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale con nota prot. QD/2026/0026701 del 24.07.2026, si rappresenta quanto segue.

L'Avviso Pubblico costituisce *lex specialis* della procedura selettiva di cui in oggetto ed è pertanto vincolante sia per i/le partecipanti sia per l'Amministrazione e il Soggetto Gestore, tenuti al rigoroso rispetto delle relative disposizioni a garanzia dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e buon andamento dell'azione amministrativa.

All'art. 9, lettera d), e all'art. 10 dell'Avviso è previsto che l'assenza del/la candidato/a nel giorno e nell'ora fissati per lo svolgimento della prova pratica costituisca causa di esclusione automatica dalla procedura selettiva, senza possibilità di deroga, di rinvio o di ripetizione della prova stessa.

Diversamente, l'art. 14 del medesimo Avviso prevede espressamente, con specifico ed esclusivo riferimento alla successiva fase di scelta della postazione urbana, riservata ai/alle soli/e candidati/e dichiarati/e idonei/e, la possibilità di una seconda convocazione

entro dieci giorni dalla convocazione originaria, per chi risulti impossibilitato/a per giustificati motivi a presentarsi presso l'ufficio competente. Tale previsione, riferita a una fase distinta e successiva della procedura, conferma che la facoltà di una nuova convocazione è stata prevista dalla lex specialis soltanto nei casi da essa tassativamente disciplinati, tra i quali non rientra la prova pratica.

Poiché gli artt. 9, lettera d) e 10 dell'Avviso prevedono l'esclusione automatica in caso di assenza alla prova pratica, senza contemplare eccezioni né possibilità di rinvio, questa Società, quale Soggetto Gestore della procedura, non dispone di alcun potere discrezionale per autorizzare differimenti o ripetizioni della prova, quale che sia la motivazione addotta dai singoli richiedenti.

L'eventuale accoglimento anche di una sola delle istanze pervenute, in assenza di una specifica previsione nella lex specialis, determinerebbe un trattamento differenziato non consentito tra i candidati e le candidate, con conseguente pregiudizio per la legittimità e la regolarità dell'intera procedura selettiva.

Ne consegue che, in assenza di un'espressa previsione dell'Avviso in tal senso, le circostanze personali eventualmente addotte dai/dalle candidati/e — anche laddove supportate da documentazione — non sono idonee a giustificare l'assenza né a fondare un diritto al rinvio o alla ripetizione della prova pratica, a garanzia della contestualità delle prove e della par condicio tra tutti/e i/le partecipanti.

Per le ragioni sopra esposte, le istanze di rinvio o di ripetizione della prova pratica sinora pervenute non potranno essere accolte.

Il Direttore Generale
Giuseppe Tota